

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية انابات رقم 2026/7

بناء على الانتخابا خبراء بالقضية التنفيذية انابات رقم 2026/7 انابات والجرية على قطعة الأرض ذات الرقم (70) من حوض الخالدي رقم (17) قرية ام قيس التابعة لمديرية أراضى بني كنانة لدى سعادة قاضي تنفيذ محكمة بني كنانة الموقع وبعد اجراء الكشف الحسي تبين لنا ما يلي:

- 1- مطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية
- 2- وصف شامل وتفصيليا لقطع الاراضى موضوع الدعوى
- 3- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطع الاراضى موضوع معاملة اليد وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار بتاريخ الكشف وبيان حصص : الياس عيسى الياس جريسات في سند التسجيل وبيان فيما اذا كان المدين أو الكفيل سكتا في العقار أو انه مشغول من الغير وبيان اسمه ومستنده في الاشغال ان امكن وبيان جواز تجزئة بيع القار المعجوز موضوع الدعوى وضع اليد ان امكن ذلك مع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه وبيان موعد حصاد المحصولات وجني الثمر ان وجد وتقدير كميتها وتقدير قيمتها وامهالهم لاعداد تقرير الخبرة خلال اسبوعين من تاريخ الكشف مع مراعاة احكام الماده رقم (83,84,85) من قانون اصول المحاكمات المدنية

بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وابداء رايه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبراء بمهمتهم بكل تجرد وصدق وامانة وان يقوموا بالإصاح عن وجود او عدم وجود أي ظروف او اسباب من شأنها اثره الشكوك حول حياتهم واستقلالهم عن أي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق او مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة واعلام المحكمة باية صعوبات تعترض اداء عمل الخبراء او محاولة للتأثير عليهم من أي طرف وعدم الإصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبراء مع تقرير خبرتهم كشفا ببيان عدد الساعات التي استغرقتها مهمتهم وان يشتمل تقرير خبرتهم على اسمهم الكامل وعنوانهم ومكان عملهم وفيما اذا قاموا بأجراء الخبرة واعداد للتقرير بذاتهم او مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وان يذكر الخبراء الواقع التي تم الاستدلال اليها او افترضوها في لرائهم واستنتاجاتهم وبيان عدد المرات التي قاموا بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريرهم مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاتهم والآراء والاسس التي توصلوا اليها في تقرير خبرتهم ودرجة تليدهم لها.

التقرير الفني

وبعد ان تفهمنا المهمة الموكولة إلينا وتحلفنا اليمين القانونية بان نقوم بمهمتنا بكل صدق وأمانة واخلاص وتم تنظيم تقرير اولي أثناء الكشف بمعية المحكمة الموقرة وللغاية التي طلبت الامهال من اجلها وبعد الرجوع الى كافة المبرزات المسلمة إلينا قمنا بالاعمال الفنية اللازمة لإنجاز مهمتنا حيث تبين لنا ما يلي:-

اولا: ان المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الارض من جهة أخرى وهي من نوع الملك خارج حدود البلدات مصنفة ضمن احكام تنظيم سكن زراعي خارج التنظيم وتقع القطعة في الجهة الغربية من بلدة ام قيس والقطعة غير منتظمة الشكل وتربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء والقطعة سليخ خالية من الانشاءات ويقع ضمنها اشجار حرجية بشكل متباعد ويقع على طول واجبتها الجنوبية طريق الفوازي غير مفتوح وغير معبد وتعمل ميل خفيف ولا تصلها الخدمات العامة،

التقديرات

بناء على الاسس والاعتبارات التي أفهمتنا إياها المحكمة الموقرة وحسب خبرتنا وتم الاطلاع على السعر الإداري في دائرة الاراضى والبالغ (3) دينار فبقنا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من الارض موضوع الدعوى وما عليها من اشجار بمبلغ (4) دينار للمتر المربع الواحد وتساوي

9506 م² × 4 دينار = 38024 دينار

نرجو أن تبين لهيئة المحكمة الموقرة انه وعد اعدادنا لتقرير خبرتنا نحن كل

من :

1. المساح المرخص و المقدر العقاري المعتمد محمود احمد تركي نعمانه.

2. المهندس الزراعي : نبيل سليمان علي عبيدات .

فقد راعينا مايلي :

- تم مراعاة نص المادة (83 و 85) من اصول المحاكمات المدنية.

- ان الوثائق و المستندات التي بنيت عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا دون

صعوبات اعترضت عملنا او محاولات التأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من

هيئة المحكمة الموقرة و هذه المبررات كافية بالمهمة الموكولة الينا .

لقد قمنا بالرجوع الى القطعة مره اخرى بالاضافة لمرافقتنا للمحكمة الموقرة على قطعة

الارض موضوع الدعوى لمعرفة موقعها و مواصفاتها و طبيعتها و كانت عدد ساعات

العمل لإعداد التقرير 12 ساعة (ميدان و مكتب) حيث ان المهمة تتطلب وصف لقطعة

الارض على ارض الواقع من اجل تحديدها و معرفة طبيعتها و مواصفاتها و موقعها و

من اجل التأكد منها و ان الطرق و الاسس التي قمنا باستخدامها و و بنينا عليها ما توصلنا

اليه من رأي و فتاحه عند اعداننا لتقرير الخبرة ما هو ظاهر و ماثل للعيان من

الواقع و لاتوجد اي صلة بيننا وبين اطراف الدعوى و هيئة المحكمة الموقرة

و هذه خبرتنا تحريراً بتاريخ 2026/5/4

خبير المساح و مقدر
محمود نعمانه

خبير زراعي

نبيل عبيدات

رأس عسار

